Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Erechim

Rua Clementina Rossi, 129 - Bairro: Bela Vista - CEP: 99704900 - Fone: (54)30469880 - Email: frerechim2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5021934-88.2024.8.21.0013/RS

AUTOR: KAUE HEROLD PEDRA HUME

RÉU: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A.

SENTENÇA

Vistos.

KAUE HEROLD PEDRA HUME ajuizou "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" contra **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, alegando, em síntese, que é beneficiário de plano de saúde da ré. Informou ter diagnóstico de condromalácia e tendinite patelar em ambos os joelhos. Aduziu que seu médico prescreveu o procedimento de infiltração com o medicamento SPORTVIS, uma ampola para cada joelho, com custo aproximado de R$ 4.400,00. Alegou que a ré se omitiu em autorizar o tratamento, apesar de seus contatos. Relatou que, em maio de 2024, a demandada já havia autorizado e reembolsado procedimento idêntico, o que demonstraria a cobertura contratual. Requereu, em sede de tutela de urgência, a autorização e o custeio imediato do tratamento, sob pena de multa. Pugnou pela confirmação da obrigação. Ao final, solicitou o benefício da justiça gratuita. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Houve emenda à inicial (evento 6, EMENDAINIC1).

Deferido o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada e determinada a citação (evento 8, DESPADEC1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 15, PET1). Preliminarmente, sustentou a falta de interesse processual. No mérito, afirmou que não houve negativa de cobertura, mas sim autorização especial para o tratamento, pois não havia prestador credenciado na localidade. Informou que o procedimento foi autorizado e realizado em 22/11/2024, antes mesmo da contestação. Ao final, pugnou pela extinção do processo. Juntou documentos.

Houve réplica à contestação (evento 19, PET1).

Intimadas as partes para que informassem quanto a pretensão de produzir novas provas (evento 20, ATOORD1).

O autor informou não ter provas a produzir (evento 24, PET1).

Vieram, então, os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

I - Do julgamento antecipado

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

II - Preliminarmente

Da falta de interesse processual

A preliminar de falta de interesse processual se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será examinada em conjunto com este.

III - Do mérito

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por KAUE HEROLD PEDRA HUME em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*."

O autor comprovou o diagnóstico de condromalácia e tendinite patelar e a prescrição médica para infiltração com o medicamento SPORTVIS (evento 1, OUT6):

PACIENTE

Kaue Harold Pedra Hume

CPF: 028.754.940-23

Solicitação: convênio de saúde

Solicito a utilização de 2 ampolas de SPORTVIS (1 ampola por joelho)
O Paciente em questão é portador de condromalacia e tendinite patelar refratária ao tratamento conservador, com necessidade de progressão do tratamento clínico
Já realizou tratamento com fisioterapia, antiinflamatórios ,corticoesteroides sistêmicos e locais, todos associados a tratamento físico, e todos sem sucesso.
Solicito a infiltração articular com ácido hialurônico, para tratamento, e seguimento do paciente.
Fico a disposição
Grato

Demonstrou, ainda, que solicitou o procedimento à ré, através dos seguintes protocolos: 32630520241001023910-01/10, 32630520241010003575 10/10-24-10, 32630520241016030683-17/10, 32630520241017035382 e 32630520241024092286, sem obter resposta em prazo razoável, o que motivou o ajuizamento da ação.

A requerida, por sua vez, demonstrou que autorizou o tratamento em 11/11/2024 (evento 15, OUT6) e destacou que não houve negativa, mas sim autorização especial em prestador não credenciado. Ademais, afirmou que o procedimento foi efetivamente realizado:

amil

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL / SERVIÇO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT)

2-Nº Guia no Prestador 423591664seq001

1-Registro ANS	5- Número da Guia Principal		
326305			
4- Data da Autorização	**6- Senha**	**8- Data de Validade da Senha**	**7- Número da Guia Atribuído pela Operadora**
11/11/2024	EX202402086091	10/01/2025	423591664

Dados do Beneficiário

9- Número da Carteira	9- Validade da Carteira	89 - Nome Social	13- Atendimento a RN
087255326			N

O demandante confirmou a autorização tardia e a realização do procedimento. Contudo, afirmou que o medicamento utilizado foi o BIOVISC, divergente do SPORTVIS prescrito pelo médico. Anexou para isso a conversa de WhatsApp com a clínica (evento 19, OUT3) e nova prescrição médica, datada de 31/01/2025, na qual o médico relata que a infiltração anterior foi feita com BIOVISC, sem sucesso para a tendinite, e solicita novamente o tratamento, desta vez com SPORTVIS (evento 19, OUT2):

PACIENTE

Kaue Harold Pedra Hume

CPF: 028.754.940-23

Solicitação: convênio de saúde

Solicito a utilização de 2 ampolas de SPORTVIS (1 ampola por joelho)
O Paciente em questão é portador de condromalacia e tendinite patelar refratária ao tratamento conservador, com necessidade de progressão do tratamento clínico
Já realizou tratamento com fisioterapia, antiinflamatórios ,corticoesteroides sistêmicos e locais, todos associados a tratamento físico, e todos sem sucesso.
Realizou infiltração articular com BIOVISC - intra-articular sem sucesso para resolução do caso
A solicitação prévia havia sido para tratamento de ambas as patologias, porém a tendinite permanece sem o tratamento adequado.
Solicito a infiltração extra articular com ácido hialurônico tecidual para tratamento, e seguimento do paciente.
Fico a disposição
Grato

Pois bem.

A discussão central, portanto, passou a ser se o tratamento fornecido pela ré atendeu à prescrição médica.

A operadora de saúde não pode alterar a prescrição do médico que assiste o paciente, substituindo o tratamento indicado por outro, salvo por justificativa técnica e com a concordância do profissional.

No caso, a ré autorizou o procedimento sob o código 30101646 – "Infiltração Intralesional, Cicatricial / Hemangiomas", e indicou na guia que se tratava de uma autorização especial no valor de R$ 5.500,00 para dois procedimentos (evento 15, OUT7, p. 02). O documento não especifica o medicamento a ser utilizado.

Todavia, o autor demonstrou, por meio da nova prescrição médica (evento 19, OUT2), que o medicamento aplicado foi o BIOVISC, e não o SPORTVIS, e que o tratamento não obteve o resultado esperado para a tendinite, registrando a necessidade de nova infiltração com o medicamento SPORTVIS para tratar adequadamente a patologia. Nesse ponto, a requerida não apresentou provas de que o tratamento fornecido correspondeu àquele prescrito.

Portanto, a autorização tardia e a aparente aplicação de medicamento diverso do prescrito, sem comprovação da sua equivalência ou da anuência do médico assistente, configuram falha na prestação do serviço.

Isso posto, a obrigação da ré de custear o tratamento com o medicamento SPORTVIS, conforme a prescrição médica original, permanece.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** o pedido deduzido por **KAUE HEROLD PEDRA HUME** em face de **AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.**, para o fim de **CONDENAR** a ré a autorizar e custear integralmente o tratamento do autor com o medicamento **SPORTVIS** (duas ampolas, uma para cada joelho), conforme a prescrição médica, a ser realizado em clínica e por profissional indicados pela ré ou, na ausência de rede credenciada, por meio de reembolso integral das despesas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, consolidável em 30 (trinta) dias.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publicação e registro pelo sistema eletrônico.

No caso de oposição de embargos de declaração, imediatamente, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 dias, por força do artigo 1.023, § 1º, do CPC (efeito infringente), bem como devido à eventual possibilidade de incidência dos termos da parte final do § 1º do artigo 85, do CPC (condenação de honorários) e do § 2º do artigo 1.026, do CPC (litigância de má-fé). Após, voltem os autos conclusos.

Destaco, nesse passo, que já restou reconhecido pelo TJRS o acerto de decisão de majorar os honorários e a impor multa em caso de oposição de embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau.

Em havendo interposição de recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões e remetam-se os autos à instância superior, independente de juízo de admissibilidade, conforme artigo 1.010, § 3º, do CPC.

Transitada em julgado, e satisfeitas eventuais despesas processuais remanescentes, arquivem-se com baixa.

Intimações agendadas.

Documento assinado eletronicamente por **ELIANE APARECIDA RESENDE, Juíza de Direito**, em 10/10/2025, às 14:40:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10092112519v16** e o código CRC **023ea0bd**.